

권 고

1. 제 목 : 장기요양기관 인력신고에 관한 사항

2. 관계기관 : △△·○○·◇◇보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

보건복지부는 장기요양서비스 질적 향상을 위해 필수 법정인력을 규정하고, 장기요양기관의 인력운영에 관한 사항을 시군구에 지정받도록 하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「장기요양보험법」 제33조제1항(장기요양기관의 시설·인력에 관한 변경)은 장기요양기관장은 시설 및 인력 등 중요사항을 변경하려고 하는 경우에는 시군구의 변경지정을 받아야 한다고 규정하고 있고, 동법 시행규칙 제25조제4항(장기요양기관 변경지정 및 변경신고)는 인력현황의 변경지정은 정보시스템을 이용하여 신청하도록 하고 있습니다.

따라서, 장기요양기관의 인력변경 사항이 발생하는 경우, 사회복지정보시스템을 통해 변경 신고하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, △△·○○보훈요양원은 [표 1]과 같이 장기요양 및 재가요양시설의 겸직 가능 직종인 작업치료사 x인을 장기요양시설과 재가요양시설에 상이하게 신고하여 운영한 사실이 있습니다.

[표 1] 장기요양시설 및 재가요양시설 겸임 직원 인력신고 현황

해당직종	신고인원	장기요양시설	주간보호센터
작업치료사	x명	전임신고	겸임신고

또한, ◇◇보훈요양원은 [표 2]와 같이 xx명의 계약직 직원이 정규직으로 전환되었음에도 불구하고, 사회복지정보시스템에 인력변경 신고를 누락한 채 운영한 사실이 있습니다.

[표 2] 근무형태 변경직원 인력신고 누락 대상자 명단(2021.11월 말 기준)

연번	성 명	신고일자	직 종	근무형태	연번	성 명	신고일자	직 종	근무형태
1	AAA	2015-02-01	요양보호사	계약직	31	AAA	2014-12-01	요양보호사	계약직
2	BBB	2017-04-10	요양보호사	계약직	32	BBB	2018-06-01	요양보호사	계약직
3	CCC	2011-10-27	요양보호사	계약직	33	CCC	2014-07-07	요양보호사	계약직
4	DDD	2013-03-25	요양보호사	계약직	34	DDD	2014-12-01	요양보호사	계약직
5	EEE	2016-01-01	사회복지사	계약직	35	EEE	2016-06-01	요양보호사	계약직
6	FFF	2017-08-09	요양보호사	계약직	36	FFF	2017-05-10	요양보호사	계약직
7	GGG	2011-10-31	간호조무사	계약직	37	GGG	2017-08-01	요양보호사	계약직
8	HHH	2011-10-31	요양보호사	계약직	38	HHH	2011-10-06	사회복지사	계약직
9	III	2017-05-10	요양보호사	계약직	39	III	2018-06-01	위생원	계약직
10	JJJ	2014-08-12	요양보호사	계약직	40	JJJ	2015-03-01	요양보호사	계약직
11	KKK	2011-10-27	요양보호사	계약직	41	KKK	2011-10-24	요양보호사	계약직
12	LLL	2016-03-01	요양보호사	계약직	42	LLL	2011-10-06	작업치료사	계약직
13	MMM	2011-10-06	간호사	계약직	43	MMM	2012-01-02	요양보호사	계약직
14	NNN	2016-09-01	요양보호사	계약직	44	NNN	2014-01-01	요양보호사	계약직
15	OOO	2011-10-24	요양보호사	계약직	45	OOO	2017-08-17	요양보호사	계약직
16	PPP	2017-08-09	요양보호사	계약직	46	PPP	2017-04-17	요양보호사	계약직
17	QQQ	2012-05-25	요양보호사	계약직	47	QQQ	2015-03-01	요양보호사	계약직
18	RRR	2018-06-01	위생원	계약직	48	RRR	2017-01-01	간호사	계약직
19	SSS	2011-10-06	사회복지사	계약직	49	SSS	2013-02-01	요양보호사	계약직
20	TTT	2011-12-14	요양보호사	계약직	50	TTT	2015-04-23	요양보호사	계약직
21	UUU	2016-11-01	간호사	계약직	51	UUU	2015-05-19	요양보호사	계약직
22	VVV	2011-10-12	요양보호사	계약직	52	VVV	2011-11-07	관리인	계약직
23	WWW	2016-10-01	요양보호사	계약직	53	WWW	2011-10-17	간호사	계약직
24	XXX	2011-10-12	요양보호사	계약직	54	XXX	2018-07-01	요양보호사	계약직
25	YYY	2016-12-01	간호사	계약직	55	YYY	2014-05-19	요양보호사	계약직
26	ZZZ	2011-11-03	요양보호사	계약직	56	ZZZ	2016-01-01	요양보호사	계약직
27	SDS	2017-06-01	요양보호사	계약직	57	SDS	2014-10-13	물리치료사	계약직
28	SDQ	2013-11-04	요양보호사	계약직	58	SDQ	2017-01-01	요양보호사	계약직
29	SDA	2014-10-13	간호조무사	계약직	59	SDA	2013-09-01	요양보호사	계약직
30	SDW	2011-10-06	간호조무사	계약직	60	SDW	2018-06-01	요양보호사	계약직

4. 관계기관 의견

△△·○○·◇◇보훈요양원에서는 감사 결과를 수용하고, 감사처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ △△·○○보훈요양원장은

- 겸직가능 인력인 작업치료사 x인에 대해 장기요양 및 재가요양시설과 신고가 일치 하도록 변경신고 하여 주시기 바랍니다. (권고)

○ ◇◇보훈요양원장은

- 계약직에서 정규직으로 전환된 xx명의 종사자에 대하여 현 근무형태로 인력 변경신고하여 주시기 바랍니다. (권고)